

② 지적사항 요약

4

공사·용역·물품 계약 이행 분야 (4건) No. 29~32

29

㉠㉡ 검수 및 계약관리 부적정

견책 - ■본부 ①, 경고 - ⑤, 주의 - ㉠㉡
/ 통보 - ■본부 ㉢부

【현황 및 근거】

- 「국가계약법 시행규칙」 제5조 제1항에 따라 예정가격 작성 시 거래실례 가격은 2이상의 사업자로부터 조사해야 하며, 견적도 이를 준용해야 함
- 「물품구매입찰유의서」 제7조 제3항에 따라 입찰참가자가 법인인 경우 당해 법인의 임직원이 입찰참가신청을 해야 하며, 입찰안내서에 따라 규격입찰 서류는 우편으로 계약부서로 제출하도록 되어 있음
- 「판로지원법」 제11조 제2항에 따르면 중소기업 경쟁제품을 타 회사제품으로 납품할 경우 직접생산자력이 취소되며, 「중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」에 따라 직접생산 여부를 확인해야 함
- ■은 '22년에 다음과 같이 ㉠㉡ 구매를 2건 시행함

계약명	계약기간	계약금액	계약상대자
①감시제어시스템 개선관련 ㉡㉡ 구매(㉠㉡ 등)	'22.10.~23.01.	??	(주)♡♡
②감시제어시스템 개선관련 ㉡㉡ 구매(㉠㉡ 등)	'22.01.~22.11.	??	㉢㉢(주)

【문제점】

- ① (소요예산 산출 부적정①②) 견적에 의한 원가산정 시 (주)♣♣*에게 타사 견적을 일괄 수취하였고, 최저가 업체를 배제하고 (주)♣♣ 견적으로 추정가격 작성 및 계약추진

< 견적서 수취 내역 >

구매건	구분	업체 명		
		♣♣	♠♠	♡♡
① ㉠㉡ 등 구매(4개 품목)	1차 견적수취	??	??	??
② ㉠㉡ 등 구매(8개 품목)		??*	??	??
③ ㉠㉡ 등 구매(10개 품목)	2차 견적수취	??*	??	미수취

* 최종 추정가격으로 발주시행

- ② (계약관리 미흡①) 발주 시부터 담당자는 직접생산제품 제도에 대하여 인지하고 있었고, 계약상대자가 아닌 (주)♣♣이 작업계획, 제작도서, 계약변경, 납품, 설치, 준공을 대리수행 하였는데도 제재 없이 묵인
- ③ (입찰서류 접수절차 미흡①) 규격입찰서를 계약부서가 아닌 〰부 담당자가 우편으로 수령하여 규격평가 시행
- ④ (직접생산 미확인 부적정①②) 계약상대자가 직접생산제품을 타사제품으로 납품하였음에도 물품검수 시 이를 확인하지 않고 승인
- ①㉠㉡: (주)♣♣ 제품 납품, ②㉠㉡: ㉠㉠, ㉡㉡ 제품 납품

【조치할 사항】

- ▶ 중소기업경쟁제품의 발주, 검수 등의 계약관리 업무를 부적정하게 수행한 담당자에게 징계(견책), 같은 업무를 함께 수행하며 검토 및 확인을 미흡하게 한 담당 차장에 경고, 업무 총괄관리를 미흡하게 한 부서장에 주의
- ▶ 중소기업자 직접생산제품을 납품하지 않은 업체(㉡㉡)를 ㉠㉠부에 신고하도록 통보

* (참고) '2023년 공급분야 종합감사' 결과에 따라 (주)♣♣, (주)♠♠, (주)♡♡는 부당공동행위로 공정거래위원회에 신고 되어 조사 진행 중임